

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1454/2533

นายประสิทธิ์ จิมจำ

โจทก์

## การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

จำเลย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำกัด

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 85แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 405,200 บาทให้โจทก์พร้อม ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2525 จนกว่าชำระเสร็จ แต่ ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องไม่เกิน 3 ปี(ตามโจทก์ขอ)

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 622,550 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 572,550 บาท นับแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2525 เป็นต้นไปมีกำหนดเวลา 3 ปี ในต้นเงิน 50,000 บาท นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 25 กรกฎาคม 2528) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จ

โจทก์และจำเลยฎีกา เฉพาะจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ80,83,82)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ (อันดับ 70)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา

---

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา

(โสภณ จันทระ-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |